Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

Décret nº 2025-708 du 25 juillet 2025 relatif à l'assiette de la contribution sociale généralisée et des cotisations sociales dues par les travailleurs non-salariés

NOR : *ECOS2502436D*

Publics concernés : *travailleurs non-salariés non agricoles et travailleurs non-salariés agricoles.*

Objet : *mise en œuvre de la réforme de l'assiette de cotisations et de contributions des travailleurs non-salariés non agricoles et travailleurs non-salariés agricoles et fixation des modalités de calcul de la cotisation spéciale due par les avocats cotisant volontairement à la caisse nationale des barreaux français.*

Le décret fixe la liste des charges mentionnées aux articles 36 à 40 du code général des impôts (CGI) qui ne sont pas prises en compte dans l'assiette sociale des travailleurs non-salariés non agricoles et agricoles dont l'activité relève respectivement des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA). Il fixe par ailleurs la liste des dispositions des articles 72 à 73 E du CGI qui ne sont pas prises en compte dans l'assiette sociale des travailleurs non-salariés agricoles dont l'activité relève des BA.

Il procède en outre à l'adaptation des dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale pour tenir compte du changement d'assiette de prélèvement, notamment celles relatives à la taxation d'office des travailleurs non-salariés non agricoles et à la taxation provisoire des travailleurs non-salariés agricoles en raison de l'alignement des assiettes de cotisations et de contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale prévu par la réforme.

Enfin, il fixe les modalités de calcul de la cotisation spéciale prévue à l'article L. 655-2 du code de la sécurité sociale due par les avocats ayant choisi de cotiser volontairement à la caisse nationale des barreaux français.

Entrée en vigueur : *les dispositions du décret sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter de l'année 2025 pour les professions non-agricoles et de l'année 2026 pour les professions agricoles.*

Application : *le décret est pris pour l'application de l'article 18 de la loi nº 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.*

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et de la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 731-14 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 655-2 ;

Vu la loi nº 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 18 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 10 juin 2025 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 juin 2025 ;

Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 16 juin 2025 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 17 juin 2025 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 17 juin 2025 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 17 juin 2025 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 juin 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article R. 131-7 :

a) Au premier alinéa, les mots : « du III de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 136-3 ainsi que du second alinéa du C du I et du II de l'article L. 136-4 » ;

b) Au 3°, les mots : « revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code » sont remplacés par les mots : « dividendes et revenus mentionnés à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3 » ;

2° L'article R. 131-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. R. 131-8.* – Pour l'application du 2° du II de l'article L. 136-3 et du II de l'article L. 136-4, le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des dividendes et revenus mentionnés à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.

« Pour l'application du II de l'article L. 136-4, le montant net mentionné au 2° du II de l'article L. 136-3 correspond au montant net défini au I de l'article L. 136-4. » ;

3° Après le chapitre 5 *bis* du titre III du livre Ier, il est rétabli un chapitre 6 ainsi rédigé :

« Chapitre 6

« Contribution sociale généralisée

« Section 1

« Modalités de calcul de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement

« *Art. R. 136-1.* – Les charges venant en déduction des produits d'une activité industrielle et commerciale pour l'établissement des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 AB, 39 AH, 39 AI, 39 G, 39 *bis*, 39 *bis* A, 39 *bis* B, 39 *quinquies* C, 39 *quinquies* D, 39 *quinquies* DA, 39 *quinquies* E, 39 *quinquies* F, 39 *quinquies* FA, 39 *quinquies* FB, 39 *quinquies* FC, 39 *quinquies* G, 39 *quinquies* GA, 39 *quinquies* GB, 39 *quinquies* GC, 39 *quinquies* GE, 39 *quinquies* GF, 39 *quinquies* I, 39 *octies* A, 39 *octies* C, 39 *octies* D, 39 *octies* E, 39 *octies* F, 39 *decies*, 39 *decies* A, 39 *decies* B, 39 *decies* C, 39 *decies* C *bis*, 39 *decies* D, 39 *decies* E, 39 *decies* F, 39 *decies* G et 39 *octodecies* du code général des impôts ne sont pas déductibles de l'assiette de la contribution sociale généralisée des travailleurs non-salariés non-agricoles en application du 1° du I de l'article L. 136-3.

« *Art. R. 136-2.* – Les charges venant en déduction des produits des activités agricoles pour l'établissement des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 72 B *bis*, 72 F et 73 B du code général des impôts ne sont pas déductibles de l'assiette de la contribution sociale généralisée des travailleurs non-salariés agricoles prévue au A du I de l'article L. 136-4. » ;

4° L'article R. 613-1-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après les mots : « les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 », sont insérés les mots : « et la contribution mentionnée à l'article L. 136-3 » ;

– au *a*, après les mots : « sur la base des dispositions du cinquième alinéa », il est inséré : « ; » ;

– au dernier alinéa, après les mots : « les cotisations », sont insérés les mots : « et la contribution » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, après les mots : « les cotisations », sont insérés les mots : « et la contribution » ;

– au dernier alinéa, après les mots : « montant des cotisations », sont insérés les mots : « et la contribution » ;

c) Le III est abrogé ;

5° Au chapitre 5 du titre V du livre VI, il est ajouté un article R. 655-1 ainsi rédigé :

« *Art. R. 655-1.* – La cotisation spéciale prévue au dernier alinéa de l'article L. 655-2 est égale, pour chaque année civile, au quotient du produit des droits mentionnés à l'article L. 652-6 de l'année et des cotisations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 652-7 mises en recouvrement au cours de l'année précédente, par le nombre des avocats inscrits au 1er janvier de l'année d'exigibilité de cette cotisation spéciale ».

Art. 2. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II de l'article R. 731-20 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « cotisations » sont insérés les mots : « et les contributions » ;

b) Le 3° est supprimé et le 4° devient le 3° ;

2° Les articles R. 731-32 et R. 731-32-1 sont abrogés ;

3° Au 2° de l'article R. 731-60-1, la référence : « à l'article L. 731-19 » est remplacée par la référence : « au II de l'article L. 731-15 » ;

4° A l'article R. 732-4-1, les mots : « aux revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et qui ont servi de base de » sont remplacés par les mots : « à l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-16 et qui a servi de base au ».

Art. 3. – En application du VII de l'article 18 de la loi du 26 décembre 2023 susvisé, les dispositions du présent décret s'appliquent :

1° Pour déterminer l'assiette servant de base à la régularisation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, des cotisations et contributions dues à compter de l'année 2025 ;

2° Pour calculer les cotisations et contributions dues par les travailleurs non-salariés agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Art. 4. – La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 25 juillet 2025.

FRANÇOIS BAYROU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
ÉRIC LOMBARD

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
CATHERINE VAUTRIN

La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
ANNIE GENEVARD

La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,
ASTRID PANOSYAN-BOUVET

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
AMÉLIE DE MONTCHALIN